

0088506-06.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Obtenção da vantagem indevida que é mero exaurimento do crime de extorsão Roubo e extorsão que possuem momentos de consumação diversos Crime único inocorrente Concurso material entre o roubo e a extorsão mantido - Apelação ministerial Parcial procedência Concurso formal inocorrente para o roubo, uma vez que há dúvidas quanto a pluralidade de patrimônios atingidos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0088506-06.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0088506-06.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO ACCIOLY DE GODOI e outro - 53546316 - pai ANDERSON ACCIOLY DA SILVA, mãe ADRIANA DE GODOI

Juíza de Direito: Dra. Jéssica de Paula Costa Marcelino.

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de LEONARDO ACCIOLY DE GODOI e LEONARDO SILVA DE SOUSA, qualificados nos autos, como incurso nos artigos 157, §2º, incisos I, II e V, e 158, parágrafos 1º e 3º (primeira parte), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 10 de agosto de 2017, por volta das 16h33, na Rua Alonso Peres, nº 140, Vila Medeiros, nesta cidade e comarca, os réus previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios com o adolescente Gustavo Rodrigues Alves, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Rafael Mathias de Castro, os seguintes bens: a) um aparelho celular Zenfone 3, avaliado em R\$ 1.600,00; b) veículo WV/SpaceFox, placa EUA-2231; c) R\$ 150,00 em espécie; e d) Cartões bancários do Itaú e Bradesco.

A vítima estava na estação de Metrô Jabaquara trabalhando como motorista de táxi, na condução do veículo WV/SpaceFox, placa EUA-2231, quando pelo aplicativo "99", recebeu um chamado do denunciado LEONARDO ACCIOLY a fim de transportá-lo até a Rua Alonso Peres, na Vila Maria, o que foi feito.

Ao chegar no destino, LEONARDO ACCIOLY sacou uma arma e pediu que a vítima liberasse as portas de seu veículo. Ato contínuo, LEONARDO SILVA e o adolescente Gustavo entraram no automóvel e exigiram que a vítima tomasse assento no banco traseiro, e foi mantida com restrição à liberdade, bem como foi obrigada a entregar

seus cartões bancários (Bradesco e Itaú) com as respectivas senhas, além da quantia de R\$ 150,00 e o aparelho de telefone celular.

Com a vítima no veículo e restringindo sua liberdade, foram a um caixa eletrônico e LEONARDO ACCIOLY desembarcou do veículo e fez um saque de R\$2.000,00 da conta da vítima; após, ainda com a vítima no veículo sob restrição da liberdade, como condição para obtenção da vantagem econômica, foram ao supermercado Bergamini e realizaram compras com seu cartão, no valor aproximado de R\$1.850,00. Após a ação delituosa, a vítima foi liberada e os réus, juntamente com o adolescente, foram para local incerto.

Do montante sacado no caixa eletrônico (R\$2.000,00), LEONARDO SILVA ficou com R\$650,00 e o restante foi dividido em partes iguais entre LEONARDO ACCIOLY e o adolescente Gustavo Rodrigues Alves.

Aos 12 de agosto de 2017, policiais militares detiveram LEONARDO ACCIOLY em flagrante, pela prática de outro crime e ele estava na posse do aparelho celular da vítima (fls. 07), que compareceu na delegacia e o reconheceu como um autores do crime (fls. 11 e 18).

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2018 (fls. 89).

Folha de antecedentes às fls. 90/93, 95/97

Certidões de distribuições criminais às fls.

Citação do réu LEONARDO SILVA às fls. 106 e do réu LEONARDO ACCIOLY às fls. 115.

Resposta à acusação, fls. 120.

Pela decisão de fls. 121 o recebimento da denúncia foi mantido, pois ausente o necessário à absolvição sumária e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência foram ouvidas as testemunhas, a vítima e os réus foram interrogados (fls. 154/155, 184, 187/188, 191/192).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da denúncia, apenas para excluir a majorante da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo; alegou que a restrição da liberdade se deu para o crime de extorsão; que o roubo se deu de forma imediata, mas, para a extorsão, houve a restrição da liberdade; a incidência da figura qualificada da extorsão; graves consequências para a vítima que se devem sopesar na dosimetria da pena dos réus e, na segunda fase, a incidência da atenuante da confissão apenas para LEONARDO SILVA; o início de cumprimento da pena em regime fechado para ambos os réus.

A defesa do réu LEONARDO SILVA, alegou que sua participação foi de menor importância e que esteve ausente quando os dois outros agentes estiveram com a vítima em seu poder. Pleiteou a redução da pena pela incidência da participação de menor importância, de 1/6 a 1/3 (art. 29, §1º, CP); a incidência da atenuante da menoridade relativa e consideração da primariedade; juntou documentos para comprovar sua ocupação lícita, a doença da avó e a residência fixa (fls. 148/151); a fixação da pena no mínimo legal; o regime aberto para início de cumprimento da pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Em memoriais (fls. 194/202) a defesa do réu LEONARDO ACCIOLY alegou a nulidade do reconhecimento pessoal; que a confissão do outro réu não serve à sua condenação; a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente: a absolvição do crime de roubo, pois a vítima disse que foi liberada junto com o carro; o afastamento da majorante de utilização de arma de fogo, ante a constatação de que era um simulacro; que não houve restrição de liberdade; o reconhecimento de crime único, de extorsão ou de concurso formal entre os crimes de extorsão e roubo; a fixação da pena base no mínimo legal; a consideração da atenuante da menoridade relativa; a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por primeiro, afasto a preliminar arguida pela defesa de LEONARDO ACCIOLY.

Com efeito, a vítima reconheceu o réu LEONARDO ACCIOLY como um dos autores do crime, perante a autoridade policial, por ocasião da prisão por crime dois dias após os fatos desta ação penal. Na oportunidade a vítima o reconheceu "sem a menor

dúvida" dentre outras pessoas (fls. 19). Os demais autores do crime também foram reconhecidos perante a autoridade policial, conforme autos de reconhecimentos de fls. 35 e 36.

Frise-se que os reconhecimentos foram realizados poucos dias após o crime (10/08/2017), em 12 e 16 de agosto de 2017.

Pelos autos de reconhecimento verifica-se a observância do disposto no art. 226 do CPP, uma vez que a autoridade policial declarou que, no reconhecimento, foram colocadas pessoas de características semelhantes, apresentando, ainda, os nomes dessas pessoas.

Certo é que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial é apto para fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Não bastasse, a jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que as disposições do artigo 226 do CPP consubstanciam-se em meras recomendações legais, a serem observadas quando possível.

Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que 'as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei'" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017)" (STJ AgRg no HC 724859/SC, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, T5 Quinta Turma, DJe em: 08/04/2022).

Saliento, também, que o Delegado de Polícia, como todo servidor público, tem fé pública em suas palavras e, inexistindo qualquer indício de que sejam falsas, não se admite dúvidas quanto aos documentos lavrados por essa autoridade.

Outrossim, os reconhecimentos foram ratificados em Juízo, na presença das partes, observado o contraditório e, na oportunidade, não houve qualquer impugnação.

Afastada a preliminar, analiso o mérito.

Considerando as alegações finais do Ministério Público, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares dos crimes de roubo e extorsão, inexistindo dúvidas a materialidade delitiva, demonstrada nos boletins de ocorrência de fls. 09/11, 13/15, 23/26 e 27/31, autos de exibição, avaliação e entrega de fls. 12 e 46, autos de reconhecimento de fls. 19, 35 e 36, tudo aliado à prova oral produzida em juízo.

A autoria é igualmente incontestada e deve ser atribuída aos réus.

Transcrevo a seguir a suma dos depoimentos colhidos.

A vítima Rafael Mathias de Castro disse: Comecei a trabalhar de Uber, peguei a corrida de um rapaz, não lembro se na São Judas ou no Jabaquara, para a Vila Maria; chegando no local, na hora de fechar a corrida, o rapaz anunciou o assalto do meu lado e pediu para eu abrir a porta; entraram mais 2 rapazes; fui para o banco de trás; um rapaz ficou no motorista; paramos primeiro numa agência do Bradesco, onde eu retirei dinheiro, fiz um saque, retornamos ao carro, andando, naquela área ali, Jaçanã, por aí, Vila Maria, Zona Norte. Paramos no mercado e desceu um rapaz com o meu cartão de crédito enquanto eu fiquei com os dois meninos no carro, no estacionamento do mercado, conversando. Aí, chegou um momento em que o menino que saiu com o meu cartão foi lá, os dois rapazes ligaram o carro, pegaram a Fernão Dias, fizeram um retorno, voltaram sentido Vila Maria, Parque Novo Mundo, parou o carro no acostamento e falaram "não vamos levar o carro"; perguntaram se eu sabia ir embora sozinho; eu sabia; eles disseram que iam descer ali. E desceram. Foi o que aconteceu, o que eu me lembro. Depois, fiquei mal, fiz tratamento, e tudo; não me bateram; eu bloqueei o IMEI; um tempo depois, eles acharam meu celular; o rapaz estava usando o meu celular como dele; tinha foto do rapaz com quem o celular foi encontrado no meu celular; nessa foto eu o reconheci. Na delegacia eu não o vi. Mostraram para mim a foto dos outros dois rapazes. Mostrei para o policial, reconheci no momento. Ele disse "OK". Chegaram a esses dois rapazes pela imagem do

celular. Saindo de lá eu formatei o celular, para eu usar. No meu celular, apreendido, havia foto de outros rapazes. Quando bloqueei o IMEI, bloqueei um chip só, não sabia que precisava bloquear os dois. Ele estava usando o celular como dele, câmera, galeria. Estava com medo deles, porque o menino sacou uma arma, falou que estava com uma arma. Na Delegacia, quando resgataram meu celular, o delegado falou que era um simulacro, mas eu não vi na hora, não entendo disso. Eu falava para eles olharem as fotos do meu filho e não fazerem nada comigo. Levaram o cartão, o celular e uma bolsinha com os trocados do Uber. Os documentos e o carro ficaram comigo. Estava desempregado, consegui esse carrinho e pensei "vou levantar um dinheiro"; eu tinha 2 semanas de Uber e estava gostando do serviço, porque gosto de conversar e conhecer pessoas novas. Depois que aconteceu isso, eu não consigo colocar ninguém no meu carro que eu não conheço. Fui a psicólogo. Na delegacia, teve uma segunda vez um menino menor num vidro.

A testemunha Wellington Gomes de Matos e Silva, policial militar, disse: Eu me lembro da ocorrência com um deles; prendemos em flagrante por um roubo a motorista de aplicativo. Na ocasião estavam em dois, o motorista de aplicativo conduzindo o veículo, quando viu a viatura ele jogou o veículo na nossa direção, um deles conseguiu fugir; um deles foi detido, em posse de simulacro de arma de fogo. Na abordagem prendeu um deles, e um dos pertences dele era um aparelho de celular com queixa de crime. Que quem foi preso em flagrante é o que está preso, o Leonardo Accioly. O celular foi encontrado com o Leonardo; não estava no carro ou em outro lugar. Nesse crime que a gente participou efetivamente, eu não tive contato com o indivíduo que se evadiu. A gente teve sucesso em deter o Leonardo, o outro conseguiu se evadir e não teve possibilidade de prendê-lo na ocasião.

A testemunha André Luiz Hoffmann, policial civil, disse: Me lembro que eu trabalhava no 90º DP. Na época havia diversos roubos a motoristas de Uber e 99. Surgiu a informação de que esses indivíduos estariam na nossa região. Identificamos se não me engano um menor, eu não vou lembrar o nome dele, porque o Leonardo Accioly já tinha sido preso numa ocorrência no 73º DP, mas eles todos foram reconhecidos por foto e pela vítima. Identificamos o menor na rua; nós tínhamos foto dele, abordamos, conduzimos ao distrito; mediante reconhecimento fotográfico eles foram identificados. Os dois foram reconhecidos por fotografia. O reconhecimento do menor foi pessoal, ele estava com a gente no distrito; o reconhecimento foi positivo. Tive contato com a vítima no dia; ela foi chamada no distrito.

A testemunha Maurício da Silva, policial civil, disse: Estava no 90º DP. O índice de roubos a taxistas, motoristas de aplicativos, de Uber e 99, aumentou muito. Começamos a fazer certas diligências. Com as características das ocorrências, nós visualizamos o menor Gustavo. O menor disse que praticava os atos junto com um dos Leonardo; inclusive no dia ele nos levou até a casa de um deles, só que ele não estava lá. O outro já estava preso. Ele nominou os parceiros. A vítima reconheceu o menor na delegacia. Não recorda se a vítima reconheceu os réus na delegacia. Um dos Leonardo já estava preso.

A testemunha Gustavo Rodrigues Alves, ouvido como informante, pela amizade com os réus, disse: Não estava presente no momento dos fatos. Soube que tinham sido presos. Nós "estava" dentro de casa, fazendo churrasco; eles não tinham saído da localidade em que estávamos; os policiais os levaram. Não sei o que ocorreu, eles não estavam fazendo nada. Levaram para a DP.

Transcrevo, também, a suma dos interrogatórios.

O réu LEONARDO ACCIOLY de Godoi, disse: Não são verdadeiros os fatos. Estava em um churrasco, estava no banco do Brasil como estagiário, saí e trabalhei numa oficina. No dia 12, fui preso em uma tentativa de assalto, no roubo de um carro, fui preso numa audiência de custódia, depois vieram acusações até de crimes que eu não cometi, de datas em que eu estava trabalhando em empresa. A tentativa de assalto, estou pagando por ela, fui preso em flagrante. Nem eu, nem o outro Leonardo e nem o Gustavo cometemos esse crime.

Por sua vez, o réu LEONARDO SILVA de Sousa disse: São verdadeiros esses fatos. Faz muito tempo, mas eu vou passar o que eu me lembro. Recebi uma ligação, tinha encontrado com o Leonardo Accioly e disse que eu estava precisando de dinheiro,

minha avó estava precisando de remédio. Aí, passou. Eu recebi uma ligação para irmos à Alonso Peres, lá ele estava no carro com a vítima, fomos para o mercado. Quando cheguei no carro, eu me apavorei, vi a arma, ele me falou que seria algo simples, mas não era. Eu comecei a ficar desesperado, depois que tirei o dinheiro, voltei eles me deixaram e seguiram com a vítima. Tem antecedentes criminais, por conta desse processo. Colocaram um processo que eu não cometi, também por roubo, a vítima não me reconheceu. Estou arrependido; queria pedir perdão para a vítima. Nunca me imaginaria fazendo. Venho ao longo desse tempo carregando comigo. Os policiais não me abordaram junto com o Leonardo, eles foram até a minha casa com essa denúncia, e eu fui até a delegacia para dar esse depoimento. Fiquei com R\$650,00 e eu tentei falar para o policial se tinha como devolver. Não estava em confraternização nenhuma nesta data com o Gustavo e o outro acusado. Trabalho como auxiliar de expedição há mais de 3 anos e meio. Estou empregado desde 28/01/2019, ganho por volta de R\$3.000,00. O Leonardo (Accioly) já estava no carro; eles já tinham anunciado o assalto, eu entrei durante e saí antes, porque fiquei muito desesperado. Me deram até o dinheiro "saí fora". Eu já havia encontrado com o Leonardo Accioly antes e disse que precisava de dinheiro. Ele me ligou e disse que seria algo simples, só para pegar dinheiro com um taxista. Passamos no mercado e tiramos dinheiro com o cartão da vítima. Eu fiquei no carro com a vítima. O Leonardo Accioly estava com a arma. Eu fiquei desesperado e eles me deixaram. Não cometi mais nenhum crime. Moro com a minha avó. No momento tenho uma esposa. Moramos eu, minha avó e minha esposa. Fui largado, não sabia nem o que fazer, eles me viram como um peso e me deixaram na rua. Escolhi o Leonardo Accioly para pedir dinheiro porque via sempre ele com roupas de marca e tênis bom, cheguei até a pedir dinheiro emprestado. Quanto ao Gustavo, conhecia, porque ele morava próximo. Não tinha contato, só de ver mesmo. Não voltei a conversar com nenhum dos dois. Realmente estou arrependido. Não há nenhuma rixa ou inimizade entre mim e o Leonardo Accioly.

Pois bem.

O réu LEONARDO SILVA, quando interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva, em consonância com as declarações e a confissão prestada à autoridade policial (fls. 39/40).

Por sua vez, o réu LEONARDO ACCIOLY negou os fatos a ele imputados.

Entretanto, a prova produzida é inequívoca quanto ao seu concurso no crime.

Com efeito, a vítima realizou o reconhecimento pessoal do réu LEONARDO ACCIOLY conforme auto positivo de fls. 19. Saliento, novamente, que o reconhecimento foi feito em 12/08/2017, poucos dias após o crime em questão, ocorrido em 10/08/2017 (fls. 19).

O aparelho celular encontrado com o réu LEONARDO ACCIOLY (fls. 12), quando preso pela prática de outro crime, era da vítima, que compareceu para buscar o aparelho e o reconheceu como um dos autores do crime (fls. 18).

As testemunhas e a confissão do réu LEONARDO SILVA também corroboram sua participação nos fatos e as condutas a ele imputadas.

Nesse sentido, também foi o depoimento da vítima.

É importante trazer que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais é de suma importância, notadamente quando narra com detalhes como ocorreu o crime, de forma coerente e coesa, e quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento de pessoa na delegacia e os depoimentos das testemunhas (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Relator: Ministro RibeiroDantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe11/05/2018). Ademais, não se verificou qualquer razão para que a vítima incriminasse injustamente os réus, pessoas a ela desconhecidas. Há, também, o fato de que tais crimes são praticados na clandestinidade ou mediante intimidação de possíveis testemunhas.

Cabe ressaltar, por fim, que os réus foram reconhecidos pela vítima, sem sombra de dúvidas neste processo criminal e que o réu LEONARDO SILVA confessou a participação no crime e o concurso do réu LEONARDO ACCIOLY.

Restou, portanto, comprovado que os réus praticaram os crimes de roubo e extorsão.

No que tange ao crime de roubo, atento que a situação fática aqui descrita ocorreu em momento anterior à promulgação da Lei n. 13.654/2018, sendo medida de rigor a aplicação da majorante do §2º do artigo 157 do Código Penal, prevista na redação anterior, ante o emprego de arma de fogo (inciso I) e o concurso de duas ou mais pessoas (inciso II). Outrossim, saliento a desnecessidade de apreensão da arma para incidência da majorante da pena ou de laudo pericial. Nesse sentido:

Apelação. Roubo majorado (arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade). Insurgência defensiva. Pleito de exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Advento da Lei 13.654, publicada em 24 de abril de 2018. Novatio legis in melius quanto à exclusão da arma branca como causa de aumento de pena. Novatio legis in pejus quanto ao emprego de arma de fogo. Roubo com emprego de arma de fogo praticado antes de 24 de abril de 2018 permanece sujeito ao aumento de 1/3 até metade. Irretroatividade de lei maléfica. Prescindibilidade de apreensão e perícia de arma de fogo para fins de caracterização da majorante. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado. Negado provimento". (TJSP; Apelação Criminal 0030051-53.2016.8.26.0577; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/02/2019; Data de Registro: 17/02/2019)

Por sua vez, quanto ao crime de extorsão, porque os réus agiram ajustados entre si, em conjugação de vontades e divisão de tarefas, bem como se utilizaram de arma de fogo, fica reconhecida a majorante do §1º do art. 158 do CP. E, também, porque configurada a restrição de liberdade da vítima, que ficou à mercê dos réus enquanto utilizavam seus cartões, aplica-se a pena prevista no §3º do referido artigo conjugada à majorante, conforme a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor dos precedentes deste Superior Tribunal, ante a interpretação sistemática do art. 158 do CP, é possível a incidência das causas especiais de aumento de pena do § 1º (concurso de agentes e emprego de arma) tanto na extorsão simples (caput) quanto na qualificada pela restrição da liberdade da vítima (§ 3º), inobstante a ordem dos parágrafos no tipo penal, pois a lei n. 11.923/2009 não tipificou crime diferente nem absorveu circunstâncias mais graves da extorsão já enumeradas previamente. 2. Em situações outras, esta Corte já rechaçou a mera interpretação topográfica e reconheceu ser compatível a utilização de majorante ou privilégio previstos em parágrafo anterior à qualificadora, desde que relacionados a idêntico crime, como in casu. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgInt no HC: 439716 SP 2018/0051950-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL Roubo duplamente circunstanciado e extorsão qualificada pela restrição de liberdade das vítimas Concurso de Agentes Pleitos defensivos colimando a absolvição dos corréus Inadmissibilidade Provas contundentes da autoria de ambos Cinco vítimas que os reconheceram como os autores de ambos os delitos Réus que foram presos em flagrante logo após a prática do crime, do lado de fora do estabelecimento Inocorrência da tentativa Roubo que se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e desvigiada da coisa Crime impossível Inocorrente Réus que empregaram meio eficaz para consumação da extorsão Crime formal Obtenção da vantagem indevida que é mero exaurimento do crime de extorsão Roubo e extorsão que possuem momentos de consumação diversos Crime único inocorrente Concurso material entre o roubo e a extorsão mantido - Apelação ministerial Parcial procedência Concurso formal inocorrente para o roubo, uma vez que há dúvidas quanto a pluralidade de patrimônios atingidos Concurso formal para a extorsão devidamente caracterizado, uma vez que as vítimas disseram, em uníssono, que foram obrigadas a entregar o cartão pessoal Causa de aumento de pena do §1º do artigo 158 do CP que convive com a forma qualificada do delito, consoante jurisprudência Penas do crime de roubo mantidas Penas da extorsão redimensionadas, para aplicar a causa de aumento do §1º do artigo 158 do CP e impor o concurso formal de crimes, ante a pluralidade de patrimônios atingidos Pena pecuniária somada, consoante artigo 72 CP Apelo ministerial parcialmente provido. Apelos defensivos não providos. (TJSP; Apelação

Criminal 0062555-39.2019.8.26.0050; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Há de ser reconhecido o concurso material entre os crimes.

Isso porque, inicialmente, houve o crime de roubo e, em seguida, deliberaram os réus por praticarem a extorsão contra a vítima, havendo distinção quanto aos momentos dos delitos.

Assim, no cálculo da pena, aplicável o disposto no art. 69 do CP.

No entanto, ainda que se considere que os delitos tenham sido praticados no mesmo contexto fático, o concurso aplicado seria o formal impróprio, pois os réus agiram com desígnios autônomos, exigindo da vítima a entrega dos cartões e das senhas bancárias para subtração de numerário mediante saque em caixa eletrônico e para a realização de compras, consumando o crime de extorsão.

Além disso, os réus subtraíram valores que estavam dentro do carro da vítima e seu aparelho de celular, o que leva ao crime de roubo.

Portanto, o cúmulo material da pena é medida que se impõe e, ao ver deste juízo, pelo concurso material.

Passo a dosimetria da pena, individualizando-a para cada um dos réus e transcrevo os tipos penais ora imputado a ambos a seguir:

Roubo - Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: (Redação anterior à Lei 13.654/2018).

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Extorsão - Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

§ 3º Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente.

LEONARDO ACCIOLY DE GODOI:

A.Art. 157, §2º, incisos I e II:

Na primeira fase da dosimetria, sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), verifica-se que o réu não possui antecedentes criminais (fls. 79/81). As consequências do crime são relevantes, ante o que foi dito pela vítima em seu depoimento, que necessitou de tratamento psicológico e não conseguia mais trabalhar como Uber, mesmo estando desempregado, após os fatos, justificando o aumento da pena em 1/8. Assim, fixo a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante do art. 62, I, CP ("A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes") e a atenuante do artigo 65, I, CP ("I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato").

Isso porque ficou claro durante a instrução que o acusado organizou o delito e chamou a vítima, que trabalhava com o aplicativo "99 Táxi".

Ainda, este era o réu que portava a arma e que rendeu a vítima, ordenando-lhe a liberação das portas do veículo. Em todo o tempo, este réu coordenava a atividade

dos demais, tanto que ficou com a maior parte do dinheiro obtido com o crime. Igualmente, corrobora essas conclusões colhidas do depoimento da vítima e das testemunhas a própria confissão do corréu, o qual afirmou que foi chamado por este acusado para a empreitada criminosa por este organizada. Saliento que não há necessidade de a agravante vir descrita na denúncia, na medida em que são preceitos legais, de cognição direta do magistrado. Nesse sentido, segue a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE ANULAR, POR COMPLETO, A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. [...] 4. É possível o reconhecimento de agravantes genéricas pelo magistrado, ainda que não descritas na denúncia. 5. Não se conhece de agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1765521 SP 2018/0234796-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021)

Por outro lado, está presente a atenuante da menoridade relativa, pois o réu tinha 19 anos à época dos fatos. Por isso, igualmente, faz jus o réu à redução de 1/6 na pena.

Assim, promovo a compensação entre a agravante e atenuante, mantendo a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, verifico duas causas de aumento e, no caso concreto, observo que as duas contribuíram significativamente para o sucesso da empreitada delitiva. Inicialmente, observo que o concurso de pessoas foi indispensável para que a vítima cedesse rapidamente ao intento dos réus e passasse ao banco de trás, aceitando despojar-se de seus bens. Posteriormente, ainda, esse concurso de pessoas ainda foi imprescindível para a consumação do crime de extorsão, pois houve a divisão de tarefas entre os membros do grupo.

Da mesma forma, o porte de arma teve enorme contribuição no acontecer causal, aumentando a reprovabilidade da conduta dos acusados, pois foi o instrumento utilizado, com sucesso, para a rendição da vítima, enquanto apenas um dos réus estava dentro do carro.

Portanto, concretamente fundamentada a incidência das duas majorantes (súm. 443, STJ "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."), realizo aumento de 2/5 na pena, acima do mínimo de 1/3.

Desse modo, perfaz a pena o total de 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão e 15 dias-multa, à razão mínima legal.

B.Art. 158, §1º e §3º:

Na primeira fase, nos termos retro fundamentados, aumento a pena em 1/8, ante as consequências relevantes do crime, e fixo a pena base em 6 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante do art. 62, I, CP ("A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes") e a atenuante do artigo 65, I, CP ("I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato").

Isso porque ficou claro durante a instrução que o acusado organizou o delito e chamou a vítima, que trabalhava com o aplicativo "99 Táxi".

Ainda, este era o réu que portava a arma e que rendeu a vítima, ordenando-lhe a liberação das portas do veículo. Em todo o tempo, este réu coordenava a atividade dos demais, tanto que ficou com a maior parte do dinheiro obtido com o crime. Igualmente, corrobora essas conclusões colhidas do depoimento da vítima e das

testemunhas a própria confissão do corréu, o qual afirmou que foi chamado por este acusado para a empreitada criminosa por este organizada. Saliento que não há necessidade de a agravante vir descrita na denúncia, na medida em que são preceitos legais, de cognição direta do magistrado. Nesse sentido, segue a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE ANULAR, POR COMPLETO, A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. [...] 4. É possível o reconhecimento de agravantes genéricas pelo magistrado, ainda que não descritas na denúncia. 5. Não se conhece de agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1765521 SP 2018/0234796-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021)

Por outro lado, está presente a atenuante da menoridade relativa, pois o réu tinha 19 anos à época dos fatos. Por isso, igualmente, faz jus o réu à redução de 1/6 na pena.

Assim, promovo a compensação entre a agravante e atenuante, mantendo a pena em 6 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, verifico a majorante do §1º. Há duas causas de aumento e, no caso concreto, observo que as duas contribuíram significativamente para o sucesso da empreitada delitiva.

Inicialmente, observo que o concurso de pessoas foi indispensável para que a vítima cedesse rapidamente ao intento dos réus e passasse ao banco de trás, aceitando despojar-se de seus bens. Posteriormente, ainda, esse concurso de pessoas ainda foi imprescindível para a consumação do crime de extorsão, pois houve a divisão de tarefas entre os membros do grupo.

Da mesma forma, o porte de arma teve enorme contribuição no acontecer causal, aumentando a reprovabilidade da conduta dos acusados, pois foi o instrumento utilizado, com sucesso, para a rendição da vítima, enquanto apenas um dos réus estava dentro do carro.

Posteriormente, esse elemento persuasivo também foi importante, para que a vítima ficasse com sua liberdade restrita, no carro, sem esboçar reação.

Portanto, concretamente fundamentada a incidência das duas majorantes (súm. 443, STJ "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.", por analogia), realizo aumento de 2/5 na pena, acima do mínimo de 1/3.

Fixo, assim, a pena em 9 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa.

C.Art. 69:

Havendo concurso material de crimes, as penas serão aplicadas cumulativamente, fixando-se o total de 15 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa, à razão mínima legal.

LEONARDO SILVA DE SOUSA:

A.Art. 157, §2º, incisos I e II:

Na primeira fase da dosimetria, sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), verifica-se que o réu não possui antecedentes criminais (fls. 83/84).

Assim, fixo a pena base no mínimo legal. E, considerando que as consequências do crime são relevantes, como retro fundamentado, há o aumento da pena em 1/8, fixando-se a pena inicial em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, a ensejar a redução da pena em

1/6. No entanto, ela não pode diminuir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231, STJ). Por isso, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase, verifico duas causas de aumento e, no caso concreto, observo que as duas contribuíram significativamente para o sucesso da empreitada delitiva. Inicialmente, observo que o concurso de pessoas foi indispensável para que a vítima cedesse rapidamente ao intento dos réus e passasse ao banco de trás, aceitando despojar-se de seus bens. Posteriormente, ainda, esse concurso de pessoas ainda foi imprescindível para a consumação do crime de extorsão, pois houve a divisão de tarefas entre os membros do grupo.

Nessa esteira, observo que não há falar em participação de menor importância para este acusado, na medida em que, apesar de ser primário e ter se arrependido do delito, infelizmente sua conduta teve relevância causal considerável, pois ficou com a vítima no carro, evitando que esta fugisse no decorrer do crime.

Claramente, pode-se perceber que o acusado não agiu com violência nesse momento, mas o fato de estar participando do delito com os demais foi o suficiente para que a vítima ficasse subjugada a este réu durante o delito.

Logo, pela relevância da atuação do réu no decorrer do delito, afasto a alegação de participação de menor importância.

Da mesma forma, o porte de arma teve enorme contribuição no acontecer causal, aumentando a reprovabilidade da conduta dos acusados, pois foi o instrumento utilizado, com sucesso, para a rendição da vítima, enquanto apenas um dos réus estava dentro do carro.

Portanto, concretamente fundamentada a incidência das duas majorantes (súm. 443, STJ "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."), realizo aumento de 2/5 na pena, acima do mínimo de 1/3.

Desse modo, perfaz a pena o total de 5 anos, 7 meses e 6 dias e 14 dias-multa, à razão mínima.

B.Art. 158, §1º e §3º:

Na primeira fase, nos termos retro fundamentado, aumento a pena em 1/8, ante as consequências relevantes do crime, e fixo a pena base em 6 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, a ensejar a redução da pena em 1/6. No entanto, ela não pode diminuir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231, STJ). Por isso, fixo a pena intermediária em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, verifico a majorante prevista no §1º. Há duas causas de aumento e, no caso concreto, observo que as duas contribuíram significativamente para o sucesso da empreitada delitiva.

Inicialmente, observo que o concurso de pessoas foi indispensável para que a vítima cedesse rapidamente ao intento dos réus e passasse ao banco de trás, aceitando despojar-se de seus bens. Posteriormente, ainda, esse concurso de pessoas ainda foi imprescindível para a consumação do crime de extorsão, pois houve a divisão de tarefas entre os membros do grupo.

Nessa esteira, observo que não há falar em participação de menor importância para este acusado, na medida em que, apesar de ser primário e ter se arrependido do delito, infelizmente sua conduta teve relevância causal considerável, pois ficou com a vítima no carro, evitando que esta fugisse no decorrer do crime.

Claramente, pode-se perceber que o acusado não agiu com violência nesse momento, mas o fato de estar participando do delito com os demais foi o suficiente para que a vítima ficasse subjugada a este réu durante o delito.

Logo, pela relevância da atuação do réu no decorrer do delito, afasto a alegação de participação de menor importância.

Da mesma forma, o porte de arma teve enorme contribuição no acontecer causal, aumentando a reprovabilidade da conduta dos acusados, pois foi o instrumento utilizado, com sucesso, para a rendição da vítima, enquanto apenas um dos réus estava dentro do carro.

Portanto, concretamente fundamentada a incidência das duas majorantes (súm. 443,

STJ "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."), realize aumento de 2/5 na pena, acima do mínimo de 1/3.

Assim, a pena fica em 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 14 dias-multa.

C.Art. 69:

Havendo concurso material de crimes, as penas serão aplicadas cumulativamente, perfazendo o total de 14 anos de reclusão e 28 dias-multa.

Por fim, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena por ambos os réus, pela quantidade de pena e pelas circunstâncias negativas e causas de aumento de pena reconhecidas na dosimetria (art. 33, §3º, CP). Pelos mesmos motivos (artigos 44, III e 77, III, CP), é inviável a substituição da pena ou suspensão condicional aos réus.

Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, porque ausentes informações sobre a capacidade econômica dos réus.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE (art. 387, CPP) a pretensão punitiva para condenar LEONARDO ACCIOLY DE GODOI, à pena de reclusão de 15 anos e 9 meses e ao pagamento de 30 dias-multa, à razão mínima legal, e LEONARDO SILVA DE SOUSA, à pena de 14 anos de reclusão e 28 dias-multa, à razão mínima legal, ambos pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos I e II e 158, parágrafos 1º e 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Condeno os réus ao pagamento das custas do processo, nos termos do que estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Eventual pleito de isenção de custas deve ser formulado ao Juízo das Execuções Criminais, em momento oportuno, para verificação da capacidade financeira dos réus (STJ 6ª Turma, REsp 1.637.275/RJ).

Os réus poderão aguardar o recurso em liberdade, pois assim vêm respondendo ao processo, respeitado outro processo pelo qual eventualmente estejam presos.

Após o trânsito em julgado: expeça-se guia de execução; anote-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento 33/2012 da CGJSP; oficie-se ao TRE consoante art. 15, III da CF e, se o caso, intime-se para o pagamento da pena de multa.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

São Paulo, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA